

1. 채무관계자 발견재산 보전처분 등 강제집행 미 실시

- 「인수채권 정리업무 규정」 제60조(일반재산에 대한 강제집행)에 따르면 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대해서는 강제집행의 방법으로 채권을 회수함을 원칙으로 한다고 되어 있음
 - 따라서, 발견재산 실익분석 결과, 회수가능액이 있는 경우에는 가압류 등 보전처분을 신속히 한 후 강제집행을 실시하여 채권을 회수하여야 하고
 - 또한, 발견재산 중 저당권이 설정된 차량은 양도금융회사에서 저당권을 이전받아 자동차 임의경매를 신청하여 채권을 회수하여야 함
- 그런데, 감사일 현재 서울동부지역본부에서 채무관계인 소유 발견재산(자동차)에 대해 실익분석을 하지 않은 1,998건 중 자동차 연식이 오래되지 않은 20건을 표본으로 채권회수 실익을 분석한 결과
 - 채무자 ○○○(□□□□□ XXXX-XXXX) 소유 자동차(△△모△△△△, △△△△년식 ●●●)의 경우 채권 인수 전 □□□□□에서 자동차가압류¹⁾ 신청을 하였고, 강제집행 시 15,773천 원 상당 회수가 가능한데도 감사일 현재까지 강제집행을 신청을 하지 않는 등

1) □□□□지방법원 XXXX카단XXXXXX 자동차가압류(2016. 6. 22. 결정, 인수도 전 □□□□□ 신청)

- [표 1]과 같이 채무관계인 발견재산 9건의 경우 채권 회수 실익(회수가능액 109,073천 원)이 있는데도 발견재산(자동차)에 대한 가압류 등 보전처분이나 저당권 이전 및 자동차 임의경매 등 강제집행 신청을 하지 않고 있는 것으로 확인됨

[표 1] 발견재산 보전처분 미신청 현황

(단위 : 천 원)

차주번호	채무 관계인	채권액 (원금)	회수 가능액*	차종 및 차량번호 (연식)	조치사항
------	-----------	-------------	------------	-------------------	------

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장은 채무자 ○○○(□□□□□ XXXX-XXXX) 등 채무관계인 9명의 발견재산(회수가능액 109,073천 원)에 대하여 신속하게 보전처분 및 강제집행을 실시하여 채권을 회수하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)